

부정당업자의 입찰참가자격 제한처분 심의 요청시기 기준

구분	처분 사유	심의 요청 시기
형사 관련 안건	뇌물 제공	- 검찰이 기소하여 증거 자료 확보 후(기소 유예 포함) - 객관적인 물증이 존재하거나, 심의 대상자가 혐의를 인정하는 등 사실관계가 분명하다고 판단될 때 - 검찰 기소 전인 형사사건 중 제척기간 만료가 3개월 이내로 임박한 경우 수사기관의 수사 결과로 안건 상정 가능
	허위 서류 제출	
	사기, 부정행위로 국가에 손해를 끼친 자	
	입찰 및 계약이행 방해자	
	감독 또는 검사 수행 방해	
	「전자정부법」 제2조제13호에 따른 정보시스템의 구축 및 유지·보수 계약 이행간 정보 무단 누출자	
	「방위사업법」 제59조에 따른 청렴서약 위반자	
복합 안건 (타 행정 기관 조사건)	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」, 「하도급 거래 공정화에 관한 법률」, 「대·중소기업 상생 협력 촉진에 관한 법률」 위반	공정거래위원회 또는 중소벤처기업부에서 입찰참가 자격 제한 처분 요청 접수 시
	안전대책 소홀	- 고용노동부의 사실관계 문서 접수 시 - 객관적인 물증이 존재하거나, 심의 대상자가 혐의를 인정하는 등 사실관계가 분명하다고 판단될 때
계약 위반 관련 안건	계약불이행	계약 해지(해제/일부 해제 포함) 통지 후
	계약 미체결	3회 이상 하자 보수 독촉에도 하자 보수를 미이행하거나 계약상대자의 이행 불가 문서 접수 시
	감리 용역 계약 미이행자	계약상대자의 해당 계약 포기 문서 접수 시
	고의 무효 입찰자	객관적인 물증이 존재하거나, 심의 대상자가 혐의를 인정하는 등 사실관계가 분명하다고 판단될 때
	부실·조작, 부당·부정행위	
	하도급 위반	
	조사설계금액이나 원가계산 금액을 적정하게 산정하지 아니한 자	- 원가 관련 사항 중 원가 검증 등을 통해 부당 이득금 및 가산금 확정 후 - 객관적인 물증이 존재하거나, 심의 대상자가 혐의를 인정하는 등 사실관계가 분명하다고 판단될 때